

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ
พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๖๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

“สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร

“ผู้มีสิทธิออกเสียง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ

“วันออกเสียง” หมายความว่า วันที่กำหนดให้เป็นวันออกเสียงประชามติ

“ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด” ให้หมายความรวมถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๔ ก่อนวันออกเสียงหรือในวันออกเสียง แล้วแต่กรณี ให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิออกเสียง ต้องแจ้งเรื่องให้ผู้ประกอบการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนดำเนินการ และให้แจ้งรายละเอียดในการจัดยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเภทและจำนวนยานพาหนะที่ใช้อำนวยความสะดวก ระยะเวลาในการใช้ยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลยานพาหนะ เป็นต้น

สำนักงานหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอาจดำเนินการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิออกเสียงได้

กรณีการแจ้งจัดยานพาหนะตามวรรคหนึ่ง ให้สามารถแจ้งรายละเอียดนั้นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้ตามความเหมาะสม

ข้อ ๕ ในกรณีหน่วยงานของรัฐ สำนักงาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่จะจัดยานพาหนะตามระเบียบนี้ ต้องดำเนินการปิดประกาศ หรือแผ่นป้ายที่ยานพาหนะให้ชัดเจนว่าเป็นยานพาหนะของหน่วยงานใดและจัดไว้สำหรับรับและส่งผู้มีสิทธิออกเสียงเพื่อไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ

ข้อ ๖ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐ สำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่จะจัดยานพาหนะตามระเบียบนี้ กระทำการใดเพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง

ข้อ ๗ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

กรณีใดที่มีได้กำหนดไว้หรือมีเหตุจำเป็น คณะกรรมการอาจกำหนด ยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ณรงค์ กลั่นวารินทร์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง